

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1645/2532

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
อำนาจเจริญ

นายพรมมา ไกยกิจ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 270

พ.ร.บ.มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ.2466 มาตรา 31, มาตรา 38

จำเลยมีเครื่องชั่งไว้ชั่งซื้อข้าวเปลือกจากผู้ขาย การที่เครื่องชั่งของจำเลยชั่ง
วัตถุที่มีน้ำหนักจริง 500 กิโลกรัม ได้น้ำหนัก 502 กิโลกรัม ทำให้ผู้ขายได้น้ำหนัก
เพิ่มขึ้น 2 กิโลกรัม ถือไม่ได้ว่าจำเลยมีเครื่องชั่งดังกล่าวไว้เพื่อเอาเปรียบในการค้า
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 คงมีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราชั่ง
ตวง วัด พ.ศ. 2466 มาตรา 31, 38 เท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามได้ร่วมกันมีเครื่องชั่งแบบตุ้มเลื่อน พิกัดกำลัง ๕๐๐
กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องชั่งที่ผิดพิกัดอัตรา ตามพระราชบัญญัติ
มาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๔๖๖ และเป็นการเพื่อเอาเปรียบในการค้า ขอให้ลงโทษ
ตามพระราชบัญญัติมาตราชั่ง ตวง วัด พ.ศ. ๒๔๖๖ และประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๗๑ และริบของกลาง

จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพ จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ให้การปฏิเสธ ซึ่งศาลชั้นต้นได้
จำหน่ายคดีให้โจทก์ฟ้องเป็นคดีใหม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง ตวง
วัด พ.ศ. ๒๔๖๖ มาตรา ๓๑, ๓๘ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๐ ลงโทษ
ตามมาตรา ๒๗๐ อันเป็นบทหนักและลดโทษให้จำเลยที่ ๑ กึ่งหนึ่งแล้ว คงจำคุก ๑
เดือน ๑๕ วัน ปรับ ๑,๕๔๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ไม่รอการลงโทษจำคุก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอการลงโทษและไม่ปรับจำเลยที่ ๑
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาว่า จำเลยที่ ๑ มีเครื่องชั่งที่ผิดอัตรา เมื่อใช้ชั่งน้ำหนัก
ชั้น ๑ ๕๐๐ กิโลกรัม น้ำหนักเกินมาตรฐานไป ๒ กิโลกรัมทุกชั้นอันเป็นกรณี จำเลย
ที่ ๑ มีเครื่องชั่งซื้อข้าวเปลือกจากผู้ขาย มิใช่ชั่งขายนั้น จำเลยที่ ๑ ได้อาเปรียบใน
การค้าหรือไม่ เห็นว่าข้อเท็จจริงได้ความว่า เครื่องชั่งที่จำเลยที่ ๑ มีไว้ วัตถุที่มีน้ำ
หนักจริง ๕๐๐ กิโลกรัม ใช้เครื่องชั่งของจำเลยที่ ๑ จะได้น้ำหนัก ๕๐๒ กิโลกรัม
โดยที่จำเลยที่ ๑ เป็นฝ่ายชั่งข้าวเปลือกที่ซื้อจากผู้ขาย เห็นได้ว่า ถ้าข้าวเปลือกที่
ลูกค้านำมาขายจำเลยที่ ๑ มีน้ำหนัก ๕๐๐ กิโลกรัม ใช้เครื่องชั่งของจำเลยที่ ๑ จะได้
น้ำหนักข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นอีก ๒ กิโลกรัม จึงยังฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ ๑ มีเครื่องชั่งดัง
กล่าวไว้เพื่อเอาเปรียบในการค้า การกระทำของจำเลยที่ ๑ จึงไม่เป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๑ คงมีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตราซึ่ง
ตวง วัด พ.ศ. ๒๔๖๖ มาตรา ๓๑, ๓๘ เท่านั้น

(กู่เกียรติ สุนทรบุระ-ศักดิ์ สมองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

ศาลอุทธรณ์ - นายสมมาตร พรหมานุกูล

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ